

ORIGINAL

RECIBIDO SEP 4'26AM 9:55

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

4^{ta}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 315

INFORME POSITIVO

4/3 de septiembre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del P. de la C. 315, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación con las enmiendas contenidas en el entrillado electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. de la C. 315 tiene como propósito añadir un nuevo inciso (95) al Artículo 2.3 de la Ley 58-2020, según enmendada, conocida como "Código Electoral de Puerto Rico de 2020", a los fines de definir el término "propaganda política"; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCIÓN

La Sección 4 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico dispone:

Las elecciones generales se celebrarán cada cuatro años en el día del mes de noviembre que determine la Asamblea Legislativa. En dichas elecciones serán elegidos el Gobernador, los miembros de la Asamblea Legislativa y los demás funcionarios cuya elección en esa fecha se disponga por ley.



Será elector toda persona que haya cumplido dieciocho años de edad, y reúna los demás requisitos que se determine por ley. Nadie será privado del derecho al voto por no saber leer o escribir o por no poseer propiedad.

Se dispondrá por ley todo lo concerniente al proceso electoral y de inscripción de electores, así como lo relativo a los partidos políticos y candidaturas.

Todo funcionario de elección popular será elegido por voto directo y se declarará electo aquel candidato para un cargo que obtenga un número mayor de votos que el obtenido por cualquiera de los demás candidatos para el mismo cargo.¹

Por mandato constitucional, esta Asamblea Legislativa tiene la potestad de establecer todo lo concerniente al proceso electoral. Con base en esta obligación, se aprobó la Ley Núm. 58-2020, según enmendada, conocida como, "Código Electoral de Puerto Rico". Por otra parte, en relación con esto la jurisprudencia interpretativa ha expresado "...en asuntos de materia electoral, la legislatura posee un amplio margen de autoridad para legislar." *P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero Barceló*, 110 DPR 248, 256 (1980). Bajo este esquema legal se creó la Comisión Estatal de Elecciones (en adelante, "CEE"), como una agencia pública, con operaciones administrativas y electorales, y el deber de: (1) cumplir y hacer cumplir la ley electoral; (2) aprobar reglas y reglamentos; (3) aprobar planes de trabajo, adoptar reglas y normas de funcionamiento interno para la conducción de los asuntos bajo su jurisdicción, y (4) atender, investigar y resolver los asuntos o controversias bajo su jurisdicción.

Claro está, la función de la CEE de hacer cumplir la ley electoral y aprobar reglas y reglamentos requiere que el Código Electoral sea preciso. Sabido es que el texto claro e inequívoco de la ley constituye la expresión por excelencia de la intención del legislador. *Romero Barceló v. ELA*, 169 D.P.R. 460, 476-477 (2006); *Alejandro Rivera v. ELA*, 140 DPR 538, 544-545 (1996). De lo contrario, resulta necesario recurrir a reglas hermenéuticas. Si bien

¹ CONST. P.R. Art. VI, § 4.

nuestro ordenamiento jurídico cuenta con esas reglas, en ausencia de un lenguaje claro y contundente el ejercicio de interpretación por la CEE y/o por los tribunales puede resultar en conclusiones distintas o conflictivas. La importancia de realizar procesos electorales confiables, equitativos y transparentes requiere certeza y uniformidad en la aplicación de normas. Esto aplica igualmente a las normas de campañas electorales.

Las campañas electorales son parte esencial de nuestro sistema electoral. Estas constituyen una manifestación evidente de nuestra libertad de expresión. Aún más, las campañas electorales representan un ejercicio democrático que cubre a individuos, partidos y entidades jurídicas. En términos sencillos, no existe una democracia sin el derecho de hacer una campaña política. No obstante, es necesario que el Código Electoral vele por que este derecho no infrinja la sana administración de los procesos electorales. De esa manera se protege la pureza de nuestras elecciones.

A esos efectos, el Código Electoral contiene múltiples normas dirigidas a asegurar que el ejercicio de la campaña mediante el uso de propaganda política no opaque la transparencia aspirada en todo ejercicio democrático.²

A pesar de la evidente intención del legislador de velar por que el uso de propaganda política no afecte la pureza de nuestras elecciones actualmente, el Código Electoral no provee una definición de "propaganda política." Esto permite que puedan surgir diferentes interpretaciones de lo que constituye "propaganda política", y consecuentemente en la aplicación de las disposiciones legales pertinentes, en diferentes niveles de adjudicación tanto dentro de la CEE como ante los tribunales. El Proyecto de la Cámara 315, procura eliminar esa ambigüedad mediante la definición del término "propaganda política" como "[c]ualquier letrero, rótulo, pegatina, audio, visual, pantalla

² Véase, Ley 58-2020, según enmendada, conocida como, "Código Electoral de Puerto Rico 2020", inciso (53), Artículo 2.3, define "local de propaganda"; Artículo 6.5 establece los requisitos para establecer un local de propaganda; Artículos 12.4 y 12.5 aclaran las distancias mínimas entre los locales de propaganda y las juntas de inscripción permanentes y el procedimiento para la apertura de los locales; Artículo 12.17 prohíbe el uso o despliegue de propaganda en centros de votación.

electrónica, o cualquier medio similar que un Partido Político, Candidato a puesto electivo, comités, agrupaciones, agentes o ciudadanos que estén regulados por el Contralor Electoral, hayan colocado en lugares públicos para promoverse.”³

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Como parte del estudio y evaluación del P. de la C. 315, la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, tomó en consideración los comentarios sometidos por la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico⁴ (en adelante, “Asociación”), el Departamento de Justicia (en adelante, “Departamento”), la Oficina del Contralor Electoral (en adelante, “OCE”), la CEE, y la Oficina de Comisionados Electorales del Partido Nuevo Progresista (en adelante, “Comisionados PNP”). A continuación, se presenta un resumen de los planteamientos vertidos en los referidos memoriales explicativos:

Asociación de Alcaldes de Puerto Rico

La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico en su memorial señala que la propaganda política constituye un elemento esencial del proceso electoral, pero entiende necesario establecer definiciones claras que eviten interpretaciones ambiguas y permitan una aplicación uniforme de las disposiciones legales y reglamentarias.⁵

Explica que la medida atiende esta distinción mediante dos cambios principales: modifica la definición de “Local de Propaganda” y añade una definición específica de “Propaganda Política”, que comprende los distintos medios utilizados por partidos políticos o candidatos para difundir mensajes políticos en lugares públicos. A juicio de la

³ Véase, P. de la C. 315

⁴ Ponencia sometida el 9 de abril de 2025 ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico.

⁵ Véase, Memorial Explicativo de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico sobre el P. de la C. 315.

Asociación, estas enmiendas aportan mayor claridad sobre los elementos sujetos a regulación bajo el Código Electoral.⁶

Finalmente, la Asociación manifiesta que no tiene reparos con las enmiendas propuestas y **endosa la aprobación del P. de la C. 315.**

Departamento de Justicia

En su Memorial Explicativo, el Departamento de Justicia analizó el P. de la C. 315 desde una perspectiva jurídica y constitucional, destacando que la medida propone incorporar al Código Electoral de Puerto Rico una definición expresa del término “propaganda política”, con el propósito de brindar mayor transparencia a los procesos electorales y garantizar que el electorado reciba información de manera adecuada.⁷ Asimismo, señaló que la Asamblea Legislativa posee amplia facultad constitucional para regular los procesos electorales y establecer la política pública aplicable al ejercicio del sufragio.

El Departamento destacó que la expresión política constituye un componente esencial de los derechos y libertades reconocidos constitucionalmente y, por tanto, goza de una protección particularmente robusta. No obstante, reconoció que puede estar sujeta a restricciones limitadas y debidamente justificadas conforme a los parámetros constitucionales aplicables. En ese contexto, tomó en consideración la evaluación realizada por la Comisión Estatal de Elecciones (“CEE”), organismo con competencia en materia electoral, la cual favoreció incorporar una definición de “propaganda política” por entender que brindaría mayor precisión al sistema y facilitaría la implementación e interpretación de las disposiciones del Código Electoral.⁸

⁶ *Id.*

⁷ Véase, Memorial Explicativo del Departamento de Justicia sobre el P. de la C. 315.

⁸ *Id.*



El Departamento de Justicia señaló que el texto aprobado por la Cámara de Representantes acogió la definición sugerida por la CEE y, por tratarse de la entidad gubernamental encargada de administrar e implementar el Código Electoral, concluyó que **no existe impedimento legal para la aprobación de la medida**. Sin embargo, como asunto de técnica legislativa, recomendó corregir el título del proyecto para reflejar adecuadamente que, además de añadir un nuevo inciso (95) al Artículo 2.3, se renumeran los actuales incisos 95 al 115 como incisos 96 al 116.⁹

En conclusión, el Departamento de Justicia **no tiene objeción legal a la aprobación del P. de la C. 315**, una vez sea atendida la recomendación de técnica legislativa propuesta.

Oficina del Contralor Electoral

La Oficina del Contralor Electoral **coincide** con el proyecto en que una definición del término “propaganda política” puede contribuir a una aplicación más uniforme de las disposiciones pertinente, su remoción una vez concluido el proceso electoral y las disposiciones relativas a los locales de propaganda.

No obstante, la OCE recomienda que se modifique la definición de “propaganda política” para que no recaiga sobre la persona que la emite, sino el mensaje que transmita, y evitar una interpretación restrictiva de “para promoverse”. A esos efectos, la OCE recomienda que “propaganda política” se defina como “[c]ualquier letrero, rótulo, pegatina, audio, visual, pantalla electrónica o cualquier otro medio similar colocado o exhibido en lugares públicos mediante el cual se promueva, apoye, favorezca, rechace, se oponga o procure influir en la elección o derrota de un partido político, ideología política,

⁹ *Id.*



aspirante, candidato, comité o asunto electoral.”¹⁰ Dicha enmienda solicitada fue acogida en el entirillado electrónico que acompaña este informe.

Comisión Estatal de Elecciones (CEE)

En su Memorial Explicativo, la CEE analizó el P. de la C. 315 y explicó que, aunque dicho concepto se utiliza en distintas disposiciones del Código Electoral relacionadas con los locales de propaganda, su protección y su remoción luego de culminado un evento electoral, actualmente no se encuentra definido expresamente en el estatuto.¹¹

La CEE señaló que la incorporación de esta definición contribuiría a brindar mayor claridad al ordenamiento electoral y permitiría distinguir con mayor precisión entre los conceptos de “Local de Propaganda” y “Propaganda Política”. Asimismo, indicó que examinó las disposiciones del Código Electoral que actualmente utilizan estos términos y no identificó incompatibilidad entre estas y la definición propuesta. Por el contrario, sostuvo que dotar de contenido expreso a un término que actualmente opera de forma abierta podría favorecer una interpretación más uniforme del estatuto.¹²

De igual forma, la CEE destacó que la medida no establece una nueva prohibición ni crea una penalidad adicional, sino que se limita a definir un concepto ya utilizado en el Código Electoral, por lo que su efecto principal sería aclaratorio. No obstante, recomendó enmendar la definición propuesta para incluir expresamente a los “aspirantes” entre las personas o entidades cuya propaganda quedaría comprendida bajo el término.¹³ Dicha enmienda solicitada fue acogida en el entirillado electrónico que acompaña este informe.

¹⁰ Véase, Memorial Explicativo de la Oficina del Contralor sobre el P. de la C. 315.

¹¹ Véase, Memorial Explicativo de la Comisión Estatal de Elecciones sobre el P. de la C. 315.

¹² *Id.*

¹³ Véase, Memorial Explicativo de la Comisión Estatal de Elecciones sobre el P. de la C. 315.



En conclusión, la CEE expresó que el P. de la C. 315 no presenta una incompatibilidad directa con el marco legal vigente ni supone una carga operacional sustancial para la agencia. Por tanto, **no tiene objeción a la aprobación de la medida**, siempre que se tome en consideración la enmienda propuesta.

Oficina de Comisionados Electorales del Partido Nuevo Progresista

En su Memorial Explicativo, los Comisionados Electorales del Partido Nuevo Progresista (PNP) expresaron su apoyo al P. de la C. 315, al entender que la incorporación de una definición expresa de "Propaganda Política" fortalece la certeza jurídica del sistema electoral y facilita la aplicación y fiscalización de las disposiciones del Código Electoral.¹⁴ Señalaron que la definición propuesta complementa, sin generar contradicciones, otros conceptos ya contenidos en el Artículo 2.3 y armoniza con las disposiciones que regulan la colocación, protección y remoción de propaganda política en lugares públicos.

Asimismo, destacaron que limitar la definición a propaganda colocada en lugares públicos preserva la expresión política de los ciudadanos en sus propiedades privadas y resulta compatible con los parámetros constitucionales aplicables. Añadieron que incorporar la definición al Código Electoral, en lugar de mantenerla únicamente mediante reglamentación de la CEE, le confiere mayor estabilidad y certeza jurídica.¹⁵

Finalmente, recomendaron atender ciertos asuntos de técnica legislativa relacionados con la numeración de los incisos del Artículo 2.3 y procurar una adecuada coordinación interpretativa con la Ley Núm. 222-2011. No obstante, aclararon que estas observaciones no afectan la viabilidad sustantiva de la medida y **endosaron favorablemente su aprobación.**

¹⁴ Véase, Memorial Explicativo de la Oficina de Comisionados Residentes del PNP sobre el P. de la C. 315.

¹⁵ *Id.*



HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

Luego del estudio y evaluación del P. de la C. 315, esta Comisión concluye que resulta conveniente incorporar al Código Electoral de Puerto Rico una definición expresa del término "propaganda política". Aunque dicho concepto es utilizado en distintas disposiciones del ordenamiento electoral vigente, actualmente carece de una definición específica, lo que puede generar interpretaciones distintas sobre su alcance y aplicación.

La incorporación de una definición clara procura brindar mayor certeza jurídica y uniformidad en la interpretación y aplicación de las disposiciones relacionadas con la propaganda política, sin alterar sustancialmente el marco regulatorio existente ni establecer nuevas prohibiciones o penalidades. No obstante, esta Comisión entiende necesario perfeccionar el lenguaje propuesto para que la definición responda principalmente a la naturaleza y finalidad del mensaje político, en lugar de limitar su alcance en función de quién lo emite. Por ello, esta Comisión acogió las recomendaciones presentadas por la Comisión Estatal de Elecciones y la Oficina del Contralor Electoral, por entender que estas contribuyen a precisar el alcance de la definición propuesta y a brindar mayor claridad en su aplicación.

En virtud de lo anterior, esta Comisión determina que el P. de la C. 315, con las enmiendas recomendadas, adelanta el interés de contar con disposiciones electorales claras, precisas y de aplicación uniforme.



IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como, "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, certifica que el **P. de la C. 315**, no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La aprobación del P. de la C. 315, responde a la necesidad de establecer un marco regulatorio para nuestros procesos electorales que sea claro e inequívoco. Esto, a su vez, permite que la interpretación y aplicación del Código Electoral sea uniforme. Con esto en mente, se recomienda la aprobación del P. de la C. 315 con la definición recomendada por la OCE y la enumeración conforme los cambios realizados tras la aprobación de la Ley Núm. 39-2026.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda a este Honorable Cuerpo la aprobación del P. de la C. 315 con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO,



Thomas Rivera Schatz

Presidente

Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos
Senado de Puerto Rico

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)
(TEXTO DE APROBACIÓN FINAL POR LA CÁMARA)
(18 DE MAYO DE 2026)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

1ra. Sesión
Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 315

10 DE FEBRERO DE 2025

Electrónico

Presentado por el representante *Pérez Ortiz*

Referido a la Comisión de Gobierno

LEY

Para ~~enmendar el~~ añadir un nuevo inciso (95) al Artículo 2.3 de la Ley 58-2020, según enmendada, conocida como "Código Electoral de Puerto Rico de 2020", a los fines de definir el término "propaganda política"; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico tiene el deber de garantizar que el marco legal y regulatorio que rige los procesos electorales en nuestra isla sea claro, preciso, y actualizado. En esa dirección, se han identificado áreas en el "Código Electoral de Puerto Rico de 2020", ~~Ley Núm. 58 de 20 de junio de 2020, según enmendada~~, que requieren clarificación para mejorar la interpretación y aplicación de sus disposiciones, especialmente en lo que respecta a la regulación de la propaganda política y los locales de propaganda.

La propaganda política es un componente esencial en cualquier proceso electoral democrático, ya que permite a los partidos políticos y candidatos difundir sus ideas, propuestas, y mensajes a los electores. Sin embargo, es fundamental que exista una distinción clara entre lo que constituye un "Local de Propaganda" y lo que se define como "Propaganda Política". Una regulación precisa y clara no solo contribuye a la



transparencia del proceso electoral, sino que también facilita el cumplimiento de la ley por parte de los partidos políticos, candidatos, y ciudadanos en general.

Actualmente, el Artículo 2.3 del "Código Electoral de Puerto Rico de 2020" no define lo que constituye propaganda política, lo que puede dar lugar a interpretaciones ambiguas y a una aplicación inconsistente de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la propaganda política. Por ello, resulta imperativo enmendar el Artículo 2.3, específicamente para añadir una definición expresa y así diferenciar con precisión estos términos.

Esta Ley ~~busca definir~~ define "Propaganda Política" como Cualquier letrero, rótulo, pegatina, audio, visual, pantalla electrónica, o cualquier medio similar colocado o exhibido en lugares públicos mediante el cual se promueva, apoye, favorezca, rechace, se oponga o procure influir en la elección o derrota de un partido político, ideología política, aspirante, candidato, comité o asunto electoral ~~cualquier letrero, rótulo, pegatina, audio, visual, pantalla electrónica, o cualquier otro medio similar que un Partido Político o Candidato a un puesto electivo, así como comités, agrupaciones, agentes o ciudadanos que estén regulados por el Contralor Electoral, coloque en lugares públicos para promoverse.~~ Esta definición abarca un rango amplio de medios utilizados para la difusión de mensajes políticos, proporcionando claridad sobre qué elementos están sujetos a regulación bajo este Código.

Estas definiciones claras y precisas son esenciales para garantizar una aplicación uniforme y justa de la ley electoral. Asimismo, permiten que los partidos políticos, candidatos, y funcionarios públicos conozcan exactamente qué está regulado bajo cada término y puedan así cumplir con sus obligaciones legales con mayor certeza. De igual modo, se evita que existan dudas o disputas innecesarias sobre la interpretación de lo que constituye un local de propaganda versus los distintos tipos de propaganda política.

Con esta Ley, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico reafirma su compromiso con la integridad, claridad, y efectividad del sistema electoral de la isla, fortaleciendo el marco legal que asegura la equidad y la transparencia en los procesos electorales, en beneficio de todos los ciudadanos. Al añadir la definición de "Propaganda Política", se facilita la fiscalización, el cumplimiento de la ley, y se promueve un proceso electoral ordenado, justo y respetuoso del derecho del electorado a recibir información de manera adecuada y balanceada.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:



Sección 1.-Se ~~añadir~~ añade un nuevo inciso (95) al Artículo 2.3 de la Ley 58-2020, según enmendada, conocida como "Código Electoral de Puerto Rico de 2020", para que lea como sigue:

"Artículo 2.3. — Definiciones. —

Toda palabra utilizada en singular en esta Ley se entenderá que también incluye el plural, salvo que del contexto se desprenda otra cosa. Asimismo, los términos utilizados en género masculino incluirán el femenino y viceversa. Para los propósitos de esta Ley, los siguientes términos o frases tendrán los significados que a continuación se expresan:

(1) ...

...

(95) "Propaganda Política" - Cualquier letrero, rótulo, pegatina, audio, visual, pantalla electrónica, o cualquier medio similar colocado o exhibido en lugares públicos mediante el cual se promueva, apoye, favorezca, rechace, se oponga o procure influir en la elección o derrota de un partido político, ideología política, aspirante, candidato, comité o asunto electoral ~~que un Partido Político, Candidato a puesto electivo, comités, agrupaciones, agentes o ciudadanos que estén regulados por el Contralor Electoral, hayan colocado en lugares públicos para promoverse.~~

..."



1 Sección 2.- Se renumeran los actuales incisos 95 al 115 como incisos 96 al 116 del
2 Artículo 2.3 de la Ley 58-2020, según enmendada, conocida como "Código Electoral de Puerto
3 Rico de 2020".

4 Sección 3.- Se ordena a la Comisión Estatal de Elección ~~e~~ y a las agencias pertinentes
5 a tomar todas las medidas necesarias para implementar esta Ley, incluyendo, entre otras
6 cosas, aprobar la reglamentación pertinente.

7 Sección 4.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

